

1501672-71.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... rodoviário 077324 (fls. 27) demonstra que o tráfico de drogas em questão era interestadual e que a bagagem pertencia ao réu.

Interrogado na fase policial, o réu ficou em silêncio; em juízo, sob o crivo do contraditório, confessou o tráfico; realmente estava transportando a droga; que já foi processado e condenado por tráfico no Estado de Minas Gerais; narrou a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501672-71.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501672-71.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2325943/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 21696983 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

11376/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2325943 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10,

11376/21/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR LENNON ELIAS E SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo nº: 1501672-71

Vistos.

VICTOR LENNON ELIAS E SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06 porque, no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 23h15, nas imediações do quilômetro 543 da Rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba, transportava 13.087,6 g de maconha, dividida em 15 tijolos de maconha, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo substâncias entorpecentes

determinantes de dependência física e psíquica.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida, o processo teve regular tramitação.

As partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia. O culto Defensor, em estudadas e minuciosas razões, requereu a improcedência da ação por falta de provas; de forma alternativa, pede a aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Não obstante o fundamentado trabalho elaborado pelo Ilustre Defensor do réu, no caso em apreço, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu.

Os policiais militares rodoviários Leandro Pereira dos Santos e Isaque Borges dos Santos, de forma uníssona, incriminaram o réu; informaram que em rotineira abordagem, pararam o ônibus da empresa Reunidas Paulista, proveniente de Três Lagos-MS, com destino a São Paulo capital; durante a revista, viram o réu sentado na poltrona de número 43 aparentando visível nervosismo, quando então passaram a revistar suas bagagens; no bagageiro externo, localizaram uma mala pertencente ao réu, sentindo forte odor de maconha; dentro da mala, em meio a roupas masculinas, encontraram 15 tijolos de maconha envoltos em fita plástica de cor verde.

Para os policiais militares, com luxo de minúcias, o réu confessou o tráfico de drogas entre Estados da Federação, informando que pretendia vender o entorpecente na cidade de Sete Lagoas-MG. Insta mencionar que o bilhete rodoviário 077324 (fls. 27) demonstra que o tráfico de drogas em questão era interestadual e que a bagagem pertencia ao réu.

Interrogado na fase policial, o réu ficou em silêncio; em juízo, sob o crivo do contraditório, confessou o tráfico; realmente estava transportando a droga; que já foi processado e condenado por tráfico no Estado de Minas Gerais; narrou a maneira como foi preso por tráfico e como foi procurado por terceira pessoa para fazer o transporte.

As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram como foram relatados na denúncia. Insta mencionar que ficou caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, pois o réu transportava o entorpecente proveniente do Estado do Mato Grosso do Sul com destino ao Estado de São Paulo e também ao Estado de Minas Gerais - artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas.

Ademais, não há nada nos autos que possa colocar em dúvida a palavra dos policiais ou que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente. Nesse sentido:

PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)

PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)

Não havendo dúvidas sobre a autoria, a materialidade do delito está bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, tudo

anexado aos autos.

Passo à dosagem da pena, na primeira fase, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06. O réu é portador de antecedentes criminais e transportava grande quantidade de entorpecentes; assim, fixo sua pena base acima do mínimo legal, em cinco (5) anos e dois (2) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e vinte (520) dias-multa, no valor unitário mínimo; na segunda fase, em razão de sua reincidência (fls. 172), aumento sua pena em um quarto, fixando-a em seis (6) anos e cinco (5) meses e quinze (15) dias de reclusão e pagamento seiscentos e cinquenta (650) dias-multa, no valor unitário mínimo; em razão de sua confissão judicial, reduzo a pena em um sexto, fixando-a em cinco (5) anos, quatro (4) meses e dezessete (17) dias de reclusão e pagamento de quinhentos e quarenta e um (541) dias-multa, no valor unitário; por fim, na terceira fase, aplicando o disposto no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, aumento a pena em um sexto, fixando-a em seis (6) anos, três (3) meses e nove (9) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e trinta e um (631) dias-multa, no valor unitário mínimo. Além de reincidente, o réu transportava droga suficiente para destruir a vida de muitas famílias, demonstrando não se importar muito com isso. Assim, não faz jus ao artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas. Isto porque o dispositivo legal estabelece que a causa de diminuição de pena será aplicada apenas aos acusados primários e de bons antecedentes, requisito não satisfeitos pelo réu. Nesse sentido: (...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art.33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecidos os maus antecedentes da paciente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. (...). (HC 397.129/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017).

Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu VICTOR LENNON ELIAS E SILVA, qualificado nos autos, à pena de seis (6) anos, três (3) meses e nove (9) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e trinta e um (631) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06 devendo, após o trânsito em julgado, ter seu nome lançado no rol dos culpados.

Tratando-se de crime de tráfico de entorpecente, delito grave e que exige reprimenda severa, equiparado a hediondo, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

"O regime inicial fechado, da mesma forma, deve ser preservado, pois, a despeito da extensão da pena corporal aplicada, a gravidade concreta do delito evidenciada pela variedade, significativa quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína - de alto poder alucinógeno e viciante) justifica, também a meu juízo, a imposição do regime prisional mais rigoroso, posto que regime diverso não se mostra suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo apelante (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal); ainda que se considere que o crime por ele perpetrado seja equiparado aos hediondos" (trecho do V.Acórdão proferido no dia 10 de junho de 2020, Apelação Criminal nº 1501266-51.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ALEXANDRE DE CAMPOLI MARTINEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo como Relator o Desembargador NELSON FONSECA JÚNIOR. Pelo mesmo motivo, mormente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, deverá permanecer preso, estando mais do que justificada sua prisão cautelar, ainda mais agora com a presente condenação. Expeça-se ofício de recomendação.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, caso tenha.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA